

1502483-07.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Deividi Scarparo dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Deividi Scarparo dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, porque, no dia 19 de outubro de 2022, por volta das 21:15h, na Avenida Torres Tibagi, 830, em Guarulhos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502483-07.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502483-07.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Deividi Scarparo dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Deividi Scarparo dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, porque, no dia 19 de outubro de 2022, por volta das 21:15h, na Avenida Torres Tibagi, 830, em Guarulhos, subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, o veículo Fiat/Uno, cor branca, placas GTA-3315, de propriedade de Ramão Alves da Silva.

Segundo a denúncia, o réu, empregando uma chave falsa, tipo mixa, subtraiu o veículo Fiat/Uno, cor branca, placas GTA-3315, que estava estacionado em via pública e passou a conduzi-lo pela localidade. Ocorre que a vítima, que trabalha em um estabelecimento nas proximidades, visualizou seu veículo passando, correu atrás do automóvel, o alcançou e o acusado, ao tentar se desvencilhar, colidiu com uma parede sendo detido por populares até a chegada dos policiais.

Recebida a denúncia em 3 de novembro de 2022 (fls. 109/110), o réu foi citado (fl. 131) e apresentou resposta à acusação. No curso da instrução, duas pessoas foram inquiridas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa concordou.

É o relatório.

D E C I D O.

A chave falsa utilizada foi apreendida em poder do denunciado (fl. 11). Esta, ademais, foi periciada (fls. 134/136).

O ofendido, ouvido pela autoridade policial (fl. 8) e em juízo, disse que estava

trabalhando na pizzaria próximo ao local em que havia estacionado seu veículo, quando, em certo momento, o visualizou sendo conduzido pelo acusado. Informou que correu e conseguiu alcançá-lo, mas o acusado, tentando se desvencilhar, efetuou uma manobra e colidiu com no parapeito. Afirmou que começou a gritar e que populares o ajudaram a contê-lo até a chegada da polícia militar. Acrescentou que o denunciado abriu a porta do carro com uma mixa e acionou a ignição com uma tesoura.

Os policiais contaram no procedimento inquisitivo (fls. 6/7) e no contraditório que estavam em patrulhamento quando receberam notícia de um furto. Afirmaram que se dirigiram ao local e foram informados que a vítima havia estacionado o automóvel nas proximidades e, em determinado momento, ao notar que o seu veículo estava sendo conduzido pelo acusado, correu para detê-lo, quando o automóvel acabou colidindo ocorrendo a detenção por populares. Disseram que, em busca pessoal, o acusado trazia em seu poder uma chave falsa, tipo mixa.

Extrajudicialmente (fl. 9), o réu confessou os fatos imputados. Informou que passava pela via pública quando visualizou o automóvel e decidiu usar sua chave mixa para dar partida. Acrescentou que, ao tentar fugir da vítima, perdeu o controle e colidiu contra o parapeito. Durante a audiência, mais uma vez confessou. A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Nada indica que o acusado se confundiu ao admitir envolvimento. Igualmente, nada leva a crer que as pessoas ouvidas mentiram e tinham o propósito de prejudicar um inocente.

O acusado foi surpreendido na posse do carro da vítima e em seu poder estava a mixa. O ofendido esclareceu que mencionado objeto foi empregado para que o crime fosse concretizado. Por tal razão, se faz necessária a incidência da qualificadora. Aliás, o laudo pericial (fls. 134/136) afirma a possibilidade do objeto empregado como de utilização da chave falsa.

O crime se consumou pois o réu obteve a posse da res. O STJ consolidou o entendimento de que aplica-se ao furto a teoria da amotio, segundo a qual a consumação ocorre com a obtenção da posse, pouco importado se há perseguição e rápida recuperação dos bens (REsp 1524450/RJ).

O mesmo ocorre com a qualificadora. O acusado deu partida no automóvel utilizando uma chave falsa, tipo mixa, fazendo incidir a qualificadora.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Por assim ser, a pena-base é imposta acima do mínimo legal, em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso. Não incidem agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não incidem causas de aumento e diminuição.

O regime prisional inicial é o aberto, dada a primariedade.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Deividi Scarpato dos Santos à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 155, § 4º, III do CP.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direitos, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, expeça-se alvará de soltura clausulado.

A chave falsa (fl. 10) deverá ser destruída. Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. P.R.I.C. Guarulhos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA